رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٣١٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٣٨٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٧/٢٩هـ

الموضوعات

صحة - موظف صحي - طبيب - عقد توظيف - غير سعودي - قرارات وظيفية - صرف مخصص مالي لذوي المتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا - شروط صرف المخصص - انتفاء الإصابة بسبب أداء العمل - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المجلس الصحي السعودي) السلبي بالامتناع عن صرف المخصص المالي لذوي المتوفى بسبب جائحة فايروس كورونا - الثابت أن مورث المدعي أحد منسوبي القطاع الصحي ثم توفي خارج المملكة بسبب جائحة فايروس كورونا، ويدعي المدعي بأن إصابة مورثه بالجائحة كانت بسبب أداء العمل - تضمن النظام شروط صرف المخصص المالي لذوي المتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا، وهي أن يكون المتوفَّى عاملاً بالقطاع الصحي، ويتعامل بشكل مباشر مع فايروس كورونا أو المصابين به، أو يتصل بشكل مباشر مع العامل في القطاع الصحي الذي يتعامل مباشرة مع فايروس كورونا أو المصابين به، وأن يكون انتقال فايروس كورونا إليه بسبب أداء العمل - عدم تقديم المدعي ما يثبت وفاة مورثه بسبب أداء العمل - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ، بشأن صرف مبلغ مالي لذوي العامل في القطاع الصحي والمتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ، بشأن شروط صرف مبلغ مالي لذوي العامل في القطاع الصحي والمتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بطلب قيد صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٦هـ، جاء فيها أنه يطلب إلغاء قرار المجلس الصحي السعودي بامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ المتضمن صرف مبلغ مقداره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال لذوي المتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا الجديد، للعامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفايروس في ١٤٤١/٧/٧هـ، وأن مورثه أحد منسوبي الشؤون الصحية، وأنه يعمل دكتوراً خاصاً لـ(...)، وقد وافته المنية وهو في رحلته للعلاج خارج المملكة، وأن المدعى عليها قد طلبت منه عدة مستندات لإثبات استحقاقه، وهي تقرير طبي مفصل عن حالة الوفاة ومدى ارتباط (كوفيد١٩)

بالوفاة، وسجل يثبت وجود عينة لمسحة (كوفيد١٩) في نفس الفترة، وبعد تزويدهم بالمستندات، تم الرفض من اللجنة، لأن المسحة لم تكن داخل المملكة، ولا يوجد أي سجل لها في توكلنا، وختم صحيفته بطلب صرف التعويض. وأرفق مع صحيفته صورة من خطاب المدعى عليها الذي أشار إليه في صحيفته، وصورة من صك حصر الورثة. وبإحالة الدعوى للدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضرها، وقدم المدعي عبر خدمة تبادل المذكرات صورة من شهادة وفاة مورثه مترجمة تثبت وفاة مورثه في بريطانيا بسبب نقص في الأكسجين، و(كوفيد١٩)، وارتفاع ضغط الدم، وقصور في القلب، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة عبر خدمة تبادل مذكرات، جاء فيها: بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ على ما يلي: "أولاً: يصرف مبلغ مقداره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال لذوي المتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا الجديد (COVID19)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ(الفايروس) في ١٤٤١/٧/٧هـ. ثانياً: تشكيل لجنة في المجلس الصحي السعودي، تضم عضويتها ممثلين من المجلس، ومن وزارات: (الصحة، المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار"، وإعمالاً للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه فقد اعتمد وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الإجراءات التي أعدتها اللجنة المشار إليها وذلك بالموافقة

رقم (٢٥٥٨٩-٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٢هـ، والتي تضمنت أن تشكل لجنة في المجلس الصحي السعودي من مختصين وتكون مهمتهم النظر في قوائم الحالات التي ترد من وزارة الصحة وفق إجراءات محددة، واستعرض فريق العمل المختص حالة المتوفَّى -مورث المدعي- للنظر في مدى استحقاق ورثته للتعويض، وتبين بأنه لا يوجد عينة مخبرية مسجلة في قوائم وزارة الصحة تثبت إصابته بالفايروس، وأثناء عمل اللجنة فقد تطلب الأمر تعريف (العامل في القطاع الصحي) الوارد في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وورد تعريفه ولمن تصرف تلك المبالغ بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ، فقد نص على أنها تصرف للعامل الذي يتعامل أو يتصل -بحكم مهماته الوظيفية- مع الفايروس أو المصابين في القطاع الذي يعمل به. وبناءً على ما تقدم، فقد نص في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ على أن يكون الصرف لذوي المتوفَّى بسبب جائحة كورونا، ولم يقدم المدعي ما يثبت أن الورثة هم ذوي المتوفَّى، كما أن الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م المقدمة من قبل المدعي لم يتبين فيها حق الترافع أمام الجهات القضائية أو استلام المبالغ من قبل الجهات الحكومية حيث تم حصرها بجهات محددة، كما أن قرار مجلس الوزراء اللاحق حدد المستحقين للصرف، حيث تضمن بأنها تصرف للعامل الذي يتعامل أو يتصل -بحكم مهماته الوظيفية- بشكل مباشر مع الفايروس أو المصابين في القطاع الذي يعمل به، ولم يقدم المدعي للجنة ما يثبت أن والده -رحمه الله- قد تُوفي بسبب الجائحة بحكم مهماته الوظيفية، أو أنه يتعامل

مع المصابين في القطاع الذي يعمل به بشكل مباشر، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن الإجراءات التي وافق عليها وزير الصحة بعد إصابة مورث موكله فلا تسري بأثر رجعي، كما أن مورث موكله مهنته طبيب، وأنه يعمل بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، وأنه مرافق لـ(...) في رحلته العلاجية؛ مما يؤكد على دخوله ضمن مشمول قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ، كما أن موكله له صفة في الدعوى لأنه أحد ورثة المتوفَّى بموجب صك (إشهاد وفاة ووراثة) الصادر من جمهورية مصر العربية، وختم مذكرته بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال لذوي المتوفَّى (...) وفي جلسة اليوم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناءً على الأسباب الآتية.

الأسباب

وبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف المبلغ المخصص لذوي المتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا الجديد (COVID-١٩) المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ١٤٤٢/٣/١٠هـ؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ،

والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان القرار المتظلَّم منه يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر والتي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن صفة المدعي، فإن الثابت أن المدعي أحد ورثة المتوفَّى بموجب صك (إشهاد وفاة ووراثة) الصادر من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية؛ فتكون له صفة في الدعوى باعتباره من ذوي المتوفَّى المشار إليهم في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) والذي قرر استحقاق التعويض لهم. وأما في الموضوع، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتطبيق القرار المشار إليه سالفاً، وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ نص على ما يلي: "أولاً: يصرف مبلغ مقداره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال لذوي المتوفَّى بسبب جائحة فايروس كورونا الجديد (COVID-١٩) للعامل في القطاع الصحي الحكومي

أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ(الفايروس) في ١٤٤١/٧/٧هـ. ثانياً: تشكيل لجنة في المجلس الصحي السعودي، تضم عضويتها ممثلين من المجلس، ومن وزارات (الصحة، المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار"، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٩) الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ على ما يلي: "أولاً: يقصد بعبارة (العامل في القطاع الصحي) الواردة في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ كل موظف أو عامل أي كانت طبيعة عمله سواء كانت تتصل بجوانب طبية أو إدارية أو فنية أو غيرها، ويشمل العامل على بنود وبرنامج التشغيل الذاتي. ثانياً: يكون صرف المبلغ الوارد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ لذوي المتوفَّى العامل في القطاع الصحي بسبب أنه تُوفي من انتقال فايروس كورونا إليه، وذلك وفقاً للآتي: ١-أنه كان يتعامل -بحكم مهماته الوظيفية- بشكل مباشر مع فايروس كورونا أو المصابين به في ذلك القطاع، أو كان يعمل في الأماكن الموبوءة بذلك الفايروس. ٢-أنه كان يتصل -بحكم مهماته الوظيفية- بشكل مباشر مع العامل في القطاع الصحي الذي يتعامل مباشرة مع فايروس كورونا أو المصابين به في ذلك القطاع، أو كان يعمل في الأماكن الموبوءة بذلك الفايروس. ثالثاً: يعد انتقال فايروس كورونا إلى العامل في القطاع الصحي -المشمول بما جاء في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار-

بسبب أداء عمله، ما لم يثبت خلاف ذلك"، فالبين من النصوص السالفة أن النص اللاحق جاء كاشفاً لمعنى (العامل في القطاع الصحي) ومبيناً لشروط استحقاق ذوي المتوفَّى بسبب مرض (كوفيد١٩) للتعويض المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) المشار إليه أعلاه، والشروط هي: أن يكون العامل في القطاع الصحي يتعامل أو يتصل -بحكم مهماته الوظيفية- بشكل مباشر مع الفايروس أو المصابين به في ذلك القطاع، وأن يكون انتقال الفايروس له بسبب أداء عمله. وبالاطلاع على ما قدمه المدعي ووكيله من مستندات في الدعوى، فقد قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه صورة من شهادة وفاة صادرة من الجهات المختصة في المملكة المتحدة، ولم يقدم ما يثبت ارتباط وفاة مورثه بوظيفته، كما أنه لم يقدم ما يثبت تكليف مورثه من قبل جهة عمله للعمل خارج المملكة العربية السعودية؛ مما يتبين عدم انطباق شروط صرف التعويض على حالة مورث المدعي، وتنتهي الدائرة إلى سلامة الإجراء المتخذ من قبل المدعى عليها بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) في حق المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٣٣١٩) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد المجلس الصحي السعودي.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.